TỔNG QUAN VỀ LUẬT HÀNG KHÔNG

Global Technical Support (GTS) – 2025

Date: November 21, 2025

Presented by: Hoàng Đình Tuấn Anh

Mục Lục

1

TỔNG QUAN

Giới thiệu về luật UAV tại Việt Nam và các định nghĩa cơ bản

2

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Điều kiện cho các hoạt động kinh doanh và vận hành UAV

3

KHAI THÁC

Những quy trình cần thiết khi khai thác UAV

4

KHU VỰC BAY

Quy định về khu vực bay và các trách nhiệm pháp lý liên quan

1. TỔNG QUAN

1. Giới thiệu về luật quản lý tàu bay không người lái tại Việt Nam:

- Các văn bản pháp lý chính
- Mục đích quản lý

2. Các định nghĩa pháp lý và phân loại tàu bay không người lái

1. TỔNG QUAN

Mục đích: Quản lý chặt chẽ hoạt động của UAV tại Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn bay, trật tự xã hội và quốc phòng trong bối cảnh nền kinh tế UAV đang phát triển nhanh chóng

Các văn bản pháp lý chính:

Tên văn bản	Nội dung	Hiệu lực thi hành
Nghị định 288/2025/NĐ-CP	Quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác	05/11/2025 (01/07/2026)
Luật 49/2024/QH15	Phòng không Nhân dân	01/07/2025
Thông tư 39/2025/TT-BQP	Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác	21/07/2025
Thông tư 07/2021/TT-BTNMT	Kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu hình ảnh số từ tàu bay không người lái	16/08/2021
Quyết định 18/2020/QĐ-TTg	Thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ	10/06/2020
Thông tư 35/2017/TT-BQP	Tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay không người lái	30/03/2017

1. TỔNG QUAN

Giải thích từ ngữ:

- Tàu bay không người lái: Là phương tiện bay mà việc điều khiển, duy trì hoạt động của chuyến bay không cần có sự điều khiển trực tiếp của người lái trên phương tiện bay đó.
- Người khai thác phương tiện bay: Là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện bay hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân thuê, mượn, hoặc được ủy quyền hợp pháp khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật.
- Tiêu chuẩn đủ điều kiện bay: Là các thông số, yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của phương tiện bay, và các yêu cầu bắt buộc với người trực tiếp sử dụng phương tiện bay để đảm bao an ninh, an toàn trong khai thác, sử dụng.
- Khu vực bay truyền thống: Là khoảng không gian có giới hạn tại một khu vực cố định mà tại đó hoạt động bay của phương tiện bay đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép bay ổn định, lâu dài.

1. TỔNG QUAN

Phân loại phương tiện bay:

Theo trọng lượng cất cánh

	Trọng lượng
Loại 1	m < 0.25 kg
Loại 2	0.25 kg < m < 2 kg
Loại 3	2 kg < m < 25 kg
Loại 4	25 kg < m < 150 kg
Loại 5	m > 150 kg

Theo phương pháp điều khiển:

- Điều khiển bay quan sát bằng trực quan
- Điều khiển bay quan sát bằng thiết bị

Theo mục đích sử dụng:

- Thương mại
- Phục vụ sản xuất nông nghiệp
- Đo đạc, khảo sát, giám sát từ trên cao
- Vui chơi, giải trí
- Nghiên cứu khoa học và phát triển
- Huấn luyện bay
- Công vụ
- Mục đích khác

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Là một doanh nghiệp làm việc với UAV, CT UAV có các quyền và nghĩa vụ đối với các lĩnh vực sau:

1. Nhập khẩu, xuất khẩu phương tiện bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay, và trang bị, thiết bị của phương tiện bay
2. Nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng; kinh doanh phương tiện bay và trang bị, thiết bị của phương tiện bay
3. Đào tạo, cấp giấy phép điều khiển phương tiện bay

2.1 Xuất nhập khẩu phương tiện bay

Quy định chung về Nhập khẩu, Xuất khẩu:

- Việc xuất khẩu, nhập khẩu phải phù hợp với pháp luật Việt Nam và tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Tổ chức, cá nhân thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu phương tiện bay không người lái không được thuộc trường hợp bị xử lý hình sự liên quan đến việc sử dụng phương tiện bay gây hại tới quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và an toàn bay; hoặc có tiền án về tội xâm phạm an ninh quốc gia.
- Tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu phương tiện bay không người lái phải lưu trữ và cung cấp thông tin, hồ sơ phương tiện bay khi cơ quan quân sự, công an yêu cầu.

2.1 Xuất nhập khẩu phương tiện bay

Hồ sơ đề nghị cấp phép xuất nhập khẩu:

STT	Văn bản	Ghi chú
1	Văn bản đề nghị cấp phép	01 bản chính
2	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	01 bản sao hợp lệ
3	Hình ảnh tổng quan và ảnh ký hiệu, số xuất xưởng của phương tiện bay	Khổ A4
4	Bảng thông số kỹ thuật của phương tiện bay do nhà sản xuất cung cấp	01 bản sao hợp lệ
5	Danh mục các thiết bị, thiết bị riêng lẻ cấu thành phương tiện bay	01 bản sao hợp lệ
6	Hồ sơ/ Tài liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của phương tiện bay	

Địa chỉ nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

2.2 Nghiên cứu chế tạo phương tiện bay

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở nghiên cứu chế tạo phương tiện bay:

- Được đăng ký, cấp phép theo quy định của pháp luật
- Chủ cơ sở nghiên cứu chế tạo không được thuộc trường hợp bị xử lý hình sự liên quan đến việc sử dụng phương tiện bay gây hại tới quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và an toàn bay; hoặc có tiền án về tội xâm phạm an ninh quốc gia.
- Có ít nhất 03 nhân sự được đào tạo về kỹ thuật hàng không; nhân sự phụ trách chuyên môn phải có trình độ cao đẳng trở lên.
- Có hồ sơ, tài liệu về hạ tầng kỹ thuật, sản phẩm mẫu chứng minh đủ năng lực nghiên cứu chế tạo phù hợp với loại phương tiện bay.
- Có hồ sơ, tài liệu thể hiện quy trình nghiên cứu chế tạo; nhà xưởng, sân bãi và các loại vật liệu sử dụng phù hợp với loại phương tiện bay.
- Cung cấp danh mục loại phương tiện bay sản xuất và các hồ sơ, tài liệu của phương tiện bay phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Quốc phòng ban hành hoặc tiêu chuẩn cơ sở được Bộ Quốc phòng công nhận.

2.2 Nghiên cứu chế tạo phương tiện bay

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện:

STT	Văn bản	Ghi chú
1	Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận	01 bản chính
2	Giấy chứng nhận đăng ký, cấp phép theo quy định của pháp luật	01 bản sao hợp lệ
3	Danh sách nhân sự chuyên môn về hàng không kèm theo bằng	01 bản sao hợp lệ
4	Hồ sơ tài liệu mô tả hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho nghiên cứu chế tạo	01 bản sao hợp lệ
5	Danh mục loại phương tiện bay nghiên cứu chế tạo và các hồ sơ, tài liệu về hợp chuẩn, hợp quy của phương tiện bay	
6	Bảng thông số kỹ thuật của từng loại phương tiện bay	01 bản sao hợp lệ

Địa chỉ nộp hồ sơ: Trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đến Bộ Quốc phòng

2.3 Đào tạo cấp giấy phép điều khiển

Tổng quan về giấy phép điều khiển phương tiện bay:

Loại giấy phép	Điều khiển bay bằng trực quan (Hạng A)	Điều khiển bay bằng thiết bị (Hạng B)
Trọng lượng cất cánh	Từ 0.25 kg đến nhỏ hơn 2 kg	Từ 2 kg trở lên
Phạm vi điều khiển	Bay trong tầm nhìn trực quan	Bay ngoài tầm nhìn trực quan, phương tiện bay được lập trình qua bộ điều khiển trung tâm
Nội dung kiểm tra	Kiến thức về hàng không	Kiến thức về hàng không Thực hành điều khiển phương tiện bay
Thời hạn hiệu lực	10 năm kể từ ngày cấp	

2.3 Đào tạo cấp giấy phép điều khiển

Quy định về đào tạo giấy phép điều khiển phương tiện bay

- Cơ sở đào tạo được thành lập theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
- Nội dung đào tạo, cấp Giấy phép điều khiển phương tiện bay:
  - Kiến thức về hàng không
  - Thực hành điều khiển phương tiện bay
- Thời gian đào tạo: Theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
- Hình thức đào tạo: Trực tiếp kết hợp trực tuyến
- Nội dung, chương trình cơ bản đào tạo kiến thức hàng không và thực hành điều khiển bay theo quy định của Bộ Quốc phòng
- Bên cấp Giấy phép điều khiển phương tiện bay: Bộ Quốc phòng theo đề nghị của cơ sở đào tạo

2.4 Danh mục tiêu chuẩn đối với UAV

Quy định của Bộ Quốc phòng về các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của UAV:

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
1	Đủ điều kiện bay của Mỹ	FAA 14 CFR Part 107 Subpart D (107.120/ 107.130)	Áp dụng tối thiểu một trong các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay
2	Đủ điều kiện bay của Nga	GOST R 59751-2021	
3	Đủ điều kiện bay của EU	Commission delegated regulation (EU) 2024/1107/1108/1110	
4	Đủ điều kiện bay của Trung Quốc	GB 42590-2023	

3. QUY TRÌNH KHAI THÁC

1. Điều kiện khai thác phương tiện bay
   a) Điều kiện đăng ký phương tiện bay
   b) Điều kiện khai thác, sử dụng phương tiện bay
2. Quy tắc khai thác phương tiện bay không người lái
   a) Nguyên tắc cấp phép bay
   b) Hồ sơ đề nghị cấp phép bay
   c) Nội dung phép bay
   d) Tổ chức hoạt động bay

3.1 Điều kiện khai thác phương tiện bay

Điều kiện đăng ký phương tiện bay:

- Điều kiện đăng ký phương tiện bay: Hóa đơn của đơn vị đủ điều kiện kinh doanh phương tiện bay.
- Phương tiện bay phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ Quốc phòng ban hành hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được Bộ Quốc phòng công nhận.

Điều kiện khai thác, sử dụng phương tiện bay:

- Phương tiện bay phải có Giấy chứng nhận đăng ký.
- Người trực tiếp điều khiển phương tiện bay phải đủ 18 tuổi trở lên, trừ trường hợp phương tiện bay có trọng lượng cất cánh tối đa nhỏ hơn 0.25 kg.
- Người trực tiếp điều khiển phương tiện bay không có nồng độ cồn, ma túy, chất gây ngủ trong máu và trong hơi thở.
- Người trực tiếp điều khiển phương tiện bay từ 2 kg trở lên phải có Giấy phép điều khiển bay phù hợp với loại phương tiện bay.

3.2 Quy tắc khai thác phương tiện bay

Nguyên tắc cấp phép bay:

- Phải đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an toàn bay; trật tự an toàn xã hội và lợi ích công cộng.
- Chỉ cấp phép bay theo từng nhiệm vụ hoặc mục đích sử dụng, sự kiện, địa điểm cụ thể.
- Cùng một hoạt động bay chỉ cấp 01 phép bay.

Thẩm quyền cấp phép bay: Bộ Quốc phòng (phối hợp với Bộ Xây dựng đối với phép bay tại cảng hàng không, sân bay)

Thời gian hiệu lực phép bay:

- Bộ Quốc phòng cấp phép cho 01 hoạt động bay thời gian tối đa không quá 30 ngày
- Hoạt động bay công vụ, bay phục vụ nông nghiệp thời gian tối đa không quá 180 ngày
- Hoạt động bay tại khu vực bay truyền thống thời gian tối đa không quá 360 ngày.

3.2 Quy tắc khai thác phương tiện bay

Hồ sơ đề nghị cấp phép bay:

- Đơn đề nghị cấp phép bay.
- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp của hoạt động bay: Văn bản cấp phép hoặc đồng ý, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Sơ đồ khu vực bay đối với hoạt động bay theo tuyến hoặc trong khu vực giới hạn bởi nhiều hình đa giác.

Trình tự cấp phép bay:

- Tối thiểu 07 ngày trước ngày thực hiện chuyến bay, người khai thác gửi 01 bộ hồ sơ hình thức trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đến Bộ Quốc phòng.
- Đối với chuyến bay có ảnh hưởng khai thác đến đường hàng không, phải gửi đề nghị cấp phép bay trước ít nhất 12 ngày so với ngày thực hiện chuyến bay
- Đối với chuyến bay trong vùng trời khu vực biên giới, thời gian gửi hồ sơ trước ít nhất 07 ngày so với ngày phải thông báo với nước có chung đường biên giới.

3.2 Quy tắc khai thác phương tiện bay

Nội dung phép bay:

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người khai thác; người trực tiếp điều khiển.
2. Căn cứ để cấp phép bay.
3. Kiểu loại, số xuất xưởng, số đăng ký của phương tiện bay.
4. Khu vực bay: Bao gồm địa danh, khu vực giới hạn hoạt động, độ cao bay so với địa hình.
5. Mục đích, thời hạn, thời gian tổ chức bay.
6. Quy định về dự báo bay, hiệp đồng bay; chỉ định cơ quan quản lý, giám sát hoặc điều hành bay.
7. Các giới hạn, quy định an ninh, quốc phòng khác.

4. KHU VỰC BAY

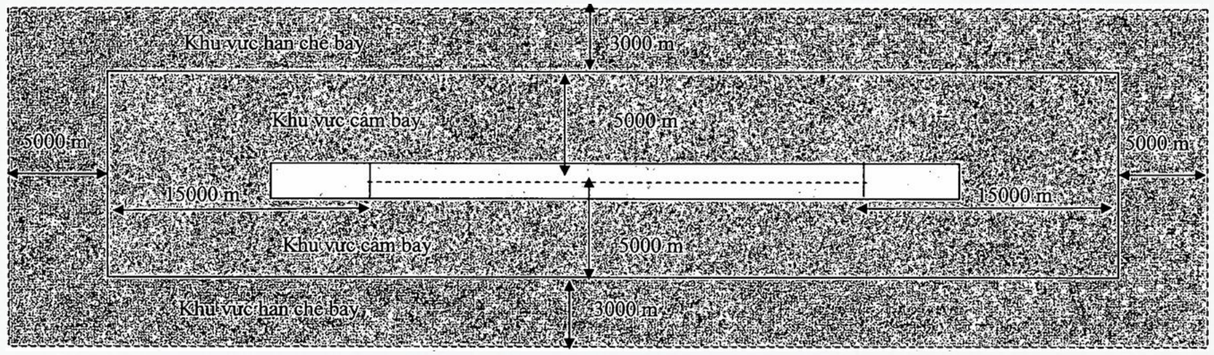
1. Khu vực cấm bay
2. Khu vực hạn chế bay
3. Chế tài xử phạt

4.1 Khu vực cấm bay

- Bán kính 500m quanh khu vực các công trình quốc phòng và khu quân sự đặc biệt quan trọng do Chính phủ ủy quyền cho Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo việc quản lý, bảo vệ.
- Bán kính 200m quanh khu vực:
  - Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành TW
  - Trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  - Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW
  - Trụ sở các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam
- Bán kính 500m quanh khu vực đóng quân, khu vực triển khai lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
- Quanh khu vực cảng hàng không, sân bay có hoạt động của tàu bay hàng không dân dụng, quân sự

4.2 Khu vực hạn chế bay

- Khu vực vùng trời có độ cao lớn hơn 120m so với địa hình
- Khu vực tập trung đông người
- Khu vực biên giới
  - Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc là 25000m tính từ đường biên giới trở vào nội địa Việt Nam ở mọi độ cao.
  - Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Lào, Campuchia là 10000m tính từ đường biên giới trở vào nội địa Việt Nam ở mọi độ cao
- Khu vực tiếp giáp với khu vực cấm bay ở cảng hàng không, sân bay có hoạt động tàu bay hàng không dân dụng.



4.3 Xử phạt vi phạm

Căn cứ nghị định 144/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính, việc xử phạt cho các hành vi sử dụng flycam, UAV trái phép bao gồm:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu bay không người lái chưa được đăng ký cấp phép hoặc đã đăng ký nhưng điều khiển bay không đúng thời gian, địa điểm, khu vực, tọa độ, giới hạn cho phép.
- Phạt tiền từ 8.000.000 đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện hoạt động bay không người lái không đúng nội dung trong giấy phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện hoạt động bay không người lái khi chưa có phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tước quyền sử dụng phép bay từ 3 đến 6 tháng.

CT UAV

BIG THANKS

Visit our website

https://ctuav.vn/vi/ct-uav/